

VOCES: Consumidor – se concede daño punitivo – principio de congruencia
cambio de pretensión – concede cambio de intereses -

SENTENCIA NUMERO: 97.

En la Ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de julio de dos mil veintitrés de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo Número un mil seiscientos veintinueve (1629) Serie "A" del seis (06) de junio del año dos mil veinte (punto 8 del Resuelvo) dictado por el Tribunal Superior de Justicia los Sres. Vocales Dres. Héctor Hugo Liendo, Gabriela Lorena Eslava y María Rosa Molina de Caminal proceden a dictar sentencia en los autos caratulados: "**REMONDA, FRANCISCO SILVESTRE C/ TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA – ORDINARIO – EXPTE. 9596016**", con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora, Sr. Francisco Silvestre Remonda, en contra de la Sentencia N° ciento treinta y cuatro, dictada por el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 33° Nominación de esta ciudad con fecha nueve de agosto de dos mil veintidós en la que se resolvía:

“(...) 1°) Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por el Sr. Francisco Silvestre Remonda en contra de Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada y, en consecuencia, condenar a ésta última, a abonar al actor, la suma de pesos un millón cuatrocientos veintiséis mil ciento diecisiete con 76/100 (\$ 1.426.117,76); discriminados de la siguiente forma: a) en concepto del valor del vehículo: \$ 430.000; b) por la diferencia del mayor valor que el vehículo tenga a la fecha en que se produzca el pago: \$ 755.552; c) privación de uso: \$ 36.000; d) gastos: \$ 14.000 y e) daño moral: \$ 190.565,76; con más los intereses en la forma establecida en el considerando pertinente a cada uno de ellos. Rechazar el rubro daño punitivo.

2º) Ordenar al actor, a requerimiento de la parte demandada, cumplimentar con la entrega de los restos al desarmadero asignado por la compañía aseguradora como así también con la entrega de la documentación complementaria requerida, entre las que se encuentra la baja del vehículo.

3º) Imponer las costas a la parte demandada, Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada.

4º) Regular definitivamente los honorarios los honorarios del Dr. Francisco Ferla, en la suma de pesos quinientos noventa y cuatro mil doscientos veintinueve con 95/100 (\$ 594.229,95). A dicho monto se adiciona la suma de pesos doce mil novecientos quince con 24/100 (\$ 12.915,24 -3Jus-), en concepto de honorarios previstos en el art. 104 inc.5º Ley 9459. A los honorarios aquí justipreciados se les debe adicionar el 21% correspondiente al IVA si al momento de girarse la orden de pago el profesional del derecho se encuentra inscripto en el mentado tributo.

5º) Regular los honorarios del perito oficial, Ing. Sixto José Sonzini Astudillo, en la suma de pesos cincuenta y un mil seiscientos sesenta con 96/100 – doce jus). A los honorarios aquí justipreciados se les debe adicionar el 21% correspondiente al IVA si al momento de girarse la orden de pago el perito se encuentra inscripto en el mentado tributo. PROTOCOLÍCESE y HÁGASE SABER”

El tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:

A la Primera Cuestión: ¿Procede el recurso de apelación?

A la Segunda Cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

De conformidad con el orden establecido por el sorteo para la emisión de los votos, **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA , EL SR. VOCAL DR. HECTOR HUGO LIENDO, DIJO:** 1) Contra la sentencia Nro. ciento

treinta y cuatro, dictada por el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 33° Nominación de esta ciudad con fecha nueve de agosto de dos mil veintidós, la actora interpuso recurso de apelación con fecha 10/08/2022, el cual fue concedido mediante proveído de fecha 11/08/2022. Radicados los autos en la alzada, se dio trámite al recurso, expresando agravios la actora con fecha 09/03/2023, los que son contestados por la parte demandada con fecha 29/03/2023. En fecha 22/05/2023 acompaña dictamen la Sra. Fiscal de Cámara de apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo. Firme el decreto de autos de fecha 22/05/2023, queda la causa en estado de ser resuelta.

2) La parte actora expresa en síntesis los siguientes agravios:

Primer Agravio: Incorrecta solución con lo que respecta el valor de reposición del vehículo.

Señala que quiere una justa indemnización en lo que respecta a la reposición del bien objeto del contrato de seguro que lo vincula con la demandada.

Destaca que al momento de entablar demanda reclamó, bajo el rubro Daño emergente – Daño Material – Destrucción Total amparado por la cobertura de la póliza contratada y atento los incumplimientos de la demandada, la suma de Pesos cuatrocientos treinta mil (\$430.000) o en lo que más o menos surja de la prueba en rendirse, con más los intereses desde la fecha debida hasta su efectivo pago.

Manifiesta que, en oportunidad de ampliar la demanda, solicitó que, al momento de dictar sentencia, se condenara a la demandada a abonarle el importe que correspondiera a los fines de que la obligada al pago diera -al menos

tardíamente- cumplimiento a las obligaciones a su cargo de indemnizarlo por este concepto, y por un valor que al menos le permitiera reponer el vehículo asegurado según valores vigentes al momento del dictado de la sentencia.

Señala que dicho reclamo encontraba su justificativo en que si la demandada hubiese cumplimentado con la obligación a su cargo en tiempo y forma, él hubiese podido reponer el vehículo asegurado -o uno de similares características-, pero que la demandada, con su actitud reticente a reconocer la destrucción total del vehículo, no hizo más que generar que cada vez se vea más alejada la posibilidad de reposición del rodado, tornando la situación totalmente injusta.

Señala que es el valor de mercado el que se debió mandar a pagar -con más sus intereses- y no el pretendido por la aseguradora congelado a la fecha del hecho, y que ha quedado por demás acreditado, a lo largo de la tramitación de los presentes, que la suma asegurada no resultaba suficiente, como así tampoco la diferencia mandada a pagar por el a-quo bajo dicho rubro, por cuanto los importes se han licuado como consecuencia de la desvalorización de la moneda conforme el proceso inflacionario reinante en nuestro país y el constantes reajuste de valor de los vehículos.

Sostiene que, tal como lo manifestó el a quo en el resolutorio, lo adeudado no es una suma de dinero sino un valor.

Remarca que el caso de autos se encuentra enlazado en una relación de consumo, lo que posiciona al consumidor en una desigualdad de condiciones y le otorga en un status de preminencia a la demandada.

Reitera que, en oportunidad de ampliarse la demanda, puso de manifiesto que su pretensión resultaba ser -bajo el presente rubro- poder adquirir un

vehículo de similares características al que podría haber adquirido si la demandada hubiese cumplimentado con las prestaciones a su cargo en tiempo y forma, pero que con lo resuelto por el a-quo no logra cumplimentar con su cometido, ya que el monto mandado a pagar a la demandada por el presente rubro -conforme los parámetros resueltos en la resolución en crisis- no llega a cubrir siquiera el valor del bien.

Entiende que el hecho de que la actualización judicial del valor histórico del bien no logre equiparar el valor real del vehículo, da la pauta de que el valor real del bien incrementa con una tasa superior a la judicial, no siendo viable que se lo intente equiparar aplicando la misma tasa de actualización, por lo que ha quedado evidenciado que aplicando la Tasa Pasiva mensual promedio del BCRA con más un interés puro del 2% mensual, nunca se va a poder alcanzar el valor del bien.

Concluye que a los fines de hacer el cálculo debe tomarse el valor denunciado por Montironi SACIFIA (\$2.140.000) y aplicarle intereses desde la fecha de su cuantificación (19/04/2022), sin perjuicio de los intereses moratorios, ya que si bien tampoco se consigue obtener un valor real y actual del rodado, se obtiene un valor más aproximado al que se obtendría si se actualiza la suma asegurada y se le adiciona la diferencia también con intereses.

Segundo Agravio: Aplicación de intereses

a) Parámetro de actualización empleado por el a-quo señala como insuficiente para equiparar el índice inflacionario.

Le agravia el insuficiente parámetro de actualización empleado a los fines de mantener la integridad del crédito adeudado por la demandada.

Señala que, a raíz del proceso inflacionario que integra el sistema económico, el valor del vehículo se incrementa en mayor proporción en comparación con el parámetro de actualización propuesto por el a-quo y que surge del criterio sugerido por el Tribunal Superior de Justicia en los autos “Hernández, Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A. – Recurso de Casación” de fecha 25/06/2002”, siendo que la solución planteada por el Máximo Tribunal resultó viable durante varios años, ya que debido a su composición (Tasa Pasiva promedio mensual del BCRA + 2% interés mensual) lograba alcanzar los índices de depreciación de la moneda de curso legal, pero hoy, en el actual contexto, nos encontramos frente una situación que reviste una mayor gravedad en cuanto a términos económicos inflacionarios, la cual fue prevista en oportunidad de dictarse el fallo citado el cual remarco, se remonta al año 2002.

Señala que conforme surge de la última publicación del “Índice de Precios del Consumidor” (Total Nacional) efectuada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_02_232C00A3DADD.pdf) con alcance al mes de enero del año 2023, se advierte que la inflación interanual Total Nacional a enero de este año es de 98,8%, mientras que el parámetro judicial de actualización aplicado en el caso de marras del periodo de febrero del 2022 (01/02/2022) a enero del 2023 (31/01/2023) arroja una tasa de actualización del 76,04%, existiendo una diferencia de 22,76% en contraste con lo informado por el INDEC en cuanto al Índice de Precios al Consumidor.

Destaca que resulta claro que el parámetro judicial de actualización no llega a cubrir el índice de inflación actual, motivo por el cual debe revisarse, ya que con el paso del tiempo se ve claramente perjudicado al licuarse su crédito a causa de la inflación. Por tanto y a los fines de lograr equiparar de alguna manera

la inflación, siguiendo siempre el mismo cálculo matemático, considera que debe aplicarse la Tasa pasiva informada por el Banco Central con más un interés mensual del 4% en los periodos de febrero del 2022 a enero del 2023, lo que daría como resultado una tasa de actualización del 99,97%, que sería lo más cercano al Índice interanual de Inflación referido supra.

Por tal motivo solicita se aplique el parámetro propuesto en el párrafo precedente, o el que se estime conforme al prudente arbitrio judicial, haciéndose extensivo a todos los rubros solicitados, tanto los daños materiales, como también el daño punitivo y al daño moral.

b) Intereses compensatorios.

Señala que si bien la solución propuesta en el apartado precedente a los fines de combatir la depreciación de su crédito lograría de alguna forma mantener incólume el valor real del capital, al tratarse de valores que han sido calculados con posterioridad a la fecha de mora, corresponde se adicione los denominados intereses compensatorios por la indisponibilidad del dinero.

Manifiesta que le agravia la omisión del a-quo en adicionar un interés compensatorio, toda vez que resulta necesario que se le aplique al monto referido un interés puro y anual desde la fecha de mora hasta la fecha en la cual fue fijada el valor que se trata, en este caso, el día 19/04/2022 (fecha de agregación de la informativa expedida por Montironi S.A.C.I.F.I.A.), y que el justificativo de dicho interés puro, tal como fuera referido, tiene su fundamento en la indisponibilidad del dinero, circunstancia que no solo le perjudicó, sino que trajo aparejado un indudable beneficio a la parte demandada.

Por los motivos expuestos, solicita se aplique un interés moratorio correspondiente a una tasa pasiva o bien tasa pura anual del 8%, o lo que se

estime, desde la fecha de mora hasta la fecha de la determinación del valor del vehículo, esto es la respuesta emitida por Montironi S.A.C.I.F.I.A. (19/04/2022).

Señala que, sin perjuicio del agravio que se tratará a continuación, hace extensivo el presente agravio también para el rubro “Privación de uso” en virtud de que el mismo fue cuantificado al momento de interponer demanda, es decir, posterior a la fecha de mora, y subsidiariamente, para el caso de que se entienda que no corresponde tomar el valor integral del vehículo, conforme fuera solicitado en el primer agravio, solicita se repliquen y se apliquen los parámetros y los intereses referidos en el presente agravio con respecto a la suma asegurada - en cuanto a la tasa de actualización referida en el apartado (i)- y a la diferencia del valor del vehículo -en cuanto al interés moratorio solicitado en el apartado (ii) y el parámetro de actualización referida en el apartado (i)-.

Tercer Agravio: Procedencia parcial de la Privación de uso.

Manifiesta que si bien comparte los argumentos vertidos por el sentenciante en relación a la procedencia del presente rubro, le agravia el razonamiento efectuado por el a-quo a los fines de dictaminar la procedencia parcial y establecer el quantum del rubro en cuestión.

Señala que el tribunal parece no advertir que el Sr. Remonda solicitó -y así le fue otorgado- un Beneficio de Litigar sin Gastos, justamente por carecer de los medios suficientes para afrontar los gastos de Justicia, y que pese a conocer que el actor resulta ser un estudiante que no posee empleo, sostiene que resulta un plazo razonable el de 6 meses a los fines de que el mismo pudiera adquirir un vehículo.

Señala que el monto solicitado (\$200 diarios por cada día de indisponibilidad del rodado) no resulta en modo alguno un importe exagerado, ya

que los valores del transporte público y de los taxis ha aumentado de manera exponencial, por lo que el importe reclamado de hecho ha devenido exiguo.

Por los motivos expuestos, solicita se revoque la resolución en crisis con respecto al rubro privación de uso y en consecuencia prospere de manera total con más los intereses referidos en el segundo Agravio.

Cuarto Agravio: Improcedencia del Daño Punitivo.

Se queja de la sanción por daño punitivo y critica la consideración del juez respecto a que la demandada no ha incurrido en un accionar doloso, o grave, o que haya procurado obtener un rédito económico a partir del incumplimiento desplegado.

Agrega que la sentencia en crisis – en diversos pasajes- deja en evidencia conductas desplegadas por la aseguradora que claramente reflejan un actuar malicioso, y que la accionada es una compañía de seguros, lo que implica un alto grado de conocimiento en la materia que se trata.

Sostiene que la demandada practica una especie de filtro, y así sus asegurados deben persistir en sus reclamos para recién luego de realizar una inspección privada del vehículo -con los costos que ello acarrea- y asesorados por letrados, entonces recién ahí reconoce su error y la existencia de obligaciones a su cargo. Alega que dicha actitud no puede considerarse como normal, y debe ser penada para que no vuelva a ocurrir, sino se estaría avalando este tipo de comportamiento abusivo.

Agrega que otra cuestión a tener en cuenta es la falta de información de las misivas, ya que solo manifiestan que no hay destrucción total, sin dar información al respecto.

Arguye que la segunda conducta de gravedad atribuible a la compañía aseguradora demandada se remonta al momento que en la misma reconoce su error en la verificación del rodado asegurado, ofreciendo a su respecto -y luego de transcurrido un año- abonar la suma histórica amparándose a tal fin en el límite de cobertura. Es decir, luego de que rechazara el siniestro en cinco oportunidades en el lapso de un año, decidió ofrecer la suma histórica.

Concluye que ha quedado demostrado que la demandada desplegó una actitud desaprensiva, maliciosa y un abuso de su posición de poder al rechazar el siniestro en reiteradas oportunidades, y luego en oportunidad de reconocer su error, ofrecer el valor nominal de la suma asegurada.

Agrega que ha quedado demostrado también el rédito económico que significó para la demandada posponer el pago del siniestro y luego ofrecer la suma histórica sin intereses, pese a que la demora se debió a su error inexcusable.

Pone de relieve que ha quedado demostrado también mediante la respuesta de oficio emitida por la Dirección de Defensa del Consumidor -agregada con fecha 05/04/2022-, no sólo que la demandada posee 62 denuncias desde el año 2015, sino que las mismas se han ido incrementando a lo largo del tiempo.

Afirma que la Superintendencia de Seguros de la Nación -respuesta de oficio agregada con fecha 27/05/2022- informó que la demandada posee una totalidad de 275 denuncias en su contra desde el año 2018, y que se han ido incrementando a lo largo del tiempo, al igual como ocurrió con las denuncias en Defensa del Consumidor.

Resalta que también de la respuesta de oficio emitida por la mesa de entradas de Tribunales -agregada con fecha 18/03/2022-, surge que la demandada

tiene una totalidad de 45 procesos en su contra, de los cuales 25 de ellos son por incumplimientos contractuales.

Esgrime que todo ello implica una fuerte presunción de que el comportamiento de la demandada es un actuar común, por lo que resulta necesario la aplicación de una multa para disuadir este tipo de accionar. En virtud de lo enunciado, solicita se revoque la resolución en cuanto rechazó la procedencia del daño punitivo.

3) Con fecha 29/3/2023 contesta los agravios la contraria, solicitando se rechace el recurso.

En el primer agravio señala que el escrito de expresión de agravios presentado por el accionante resulta insuficiente para conmover el fallo en cuestión, por cuanto no configura una crítica concreta y razonada de las razones brindadas por la sentenciante, careciendo de argumentos superadores del proceso intelectual seguido por el mismo.

Expresa que dicho escrito tampoco configura una crítica puntual de las conclusiones a las que arriba el juez a quo o su demostración de inexactitud, desde lo fáctico o jurídico, no siendo suficiente a tales fines la mera disconformidad o desacuerdo con lo resuelto ni la reiteración de argumentos ya vertidos en el escrito de demanda y que no fueron de recibo.

Que el recurso de apelación no puede ser atendido, ya que el tribunal de apelación no tiene la función de controlar o revisar todo lo actuado en la instancia de origen, sino que trabaja sobre los puntos que le han sido sometidos a través de los agravios de los apelantes; el ámbito objetivo de la instancia recursiva no es el mismo que el de primera instancia, sino el estricto que le proporciona la pretensión del recurrente limitando la función revisora.

Señala que el accionante, a través de los supuestos agravios que expresa, sólo se ha limitado a manifestar su descontento con la Resolución, forzando una interpretación del derecho y de los elementos probatorios incorporados a la causa con el afán de demostrar lo inexistente, pero no ha realizado ningún tipo de análisis crítico.

Por ello su escrito no constituyen una verdadera expresión de agravios; lo cual hace que el recurso de apelación interpuesto se convierta en algo totalmente vacuo y carente de contenido; provocando que deba ser declarado desierto.

No obstante ello contesta los agravios y señala que respecto del primero señala que el actor motivado por un desaforado ánimo lucrativo, y amparado por el instituto del Beneficio de Litigar sin gastos que lo exime de todo tipo de responsabilidad en relación a las costas del presente, pretende desconocer lo que fuera objeto de petición al momento de ampliar su propia demanda e invocando el supuesto valor actual del rodado, lo que acontece siete meses después del dictado de la sentencia; valor por otra parte que solo surge de sus dichos por cuanto no existe prueba objetiva alguna al respecto incorporada en autos.

Señala que pretende o implora la aplicación de actualización de las sumas de condena, pese que en ningún momento en la presente causa invoco o atacó de inconstitucional la Ley 23.928, por lo que reitera que corresponde su rechazo con especial imposición de costas.

Respecto del segundo agravio, señala que corresponde el rechazo del pretendido agravio por las razones dadas al tratar el punto precedente y por cuanto no existe argumento alguno que justifique su mera disconformidad con lo resuelto por el juez de grado, porque se trata tan solo de eso, una simple disconformidad con lo resuelto.

Respecto del tercer agravio, señala que, teniendo en cuenta las circunstancias particulares y especialmente el tiempo que puede demorar la adquisición de un nuevo vehículo, considera que el plazo razonable a tomar en cuenta a los fines indemnizatorios está dado por el término de seis (6) meses contados desde la fecha en que la compañía le comunicó al actor por carta documento el rechazo del siniestro en cuestión (10/05/2019), lo que es un plazo por demás razonable por la imposibilidad de utilizar el vehículo en cuestión.

Manifiesta que la suma solicitada de doscientos pesos por día resulta un valor por demás razonable, adecuado y medurado en relación a los costos de un medio de transporte alternativo similar en esa oportunidad, por lo que corresponde el rechazo del presente agravio con especial imposición de costas.

Sobre el cuarto agravio, señala que desde un inicio ha actuado dentro del marco normativo que rige la actividad aseguradora y bajo las normas técnicas dispuestas por la S.S.N. ya que esta es la forma que debe y le corresponde actuar. Que el procedimiento del pago de una indemnización por destrucción o robo total de un vehículo asegurado no es discrecional o antojadiza para la aseguradora sino que debe seguir los pasos o procedimientos establecidos al efecto, lo que es puesto en conocimiento del asegurado ab initio, desde el momento mismo de contratación de la Póliza.

Destaca que no existe prueba alguna en autos que acredite algún tipo de actividad que denote mala fe, dolo o culpa grave por parte de Triunfo, y que se aplicó el procedimiento conforme establece la ley e incluso los ofrecimientos realizados no fueron antojadizos ni caprichosos y menos aún tendenciosos o con ánimo lucrativo alguno.

Remarca que en autos no ha existido apartamiento del derecho vigente por parte del juez de grado y menos aún ausencia o deficiente valoración de los hechos y pruebas; diluyéndose la queja en una mera discrepancia con la interpretación que el juez ha asumido respecto de las normas sustanciales aplicadas, por lo que corresponde su rechazo, con especial imposición de costas.

4) Dictamen Fiscal: En fecha 22/05/2023 acompaña dictamen la Sra. Fiscal de Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y del Trabajo, oportunidad en la que, tras efectuar un análisis de la causa, concluye que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el actor.

5) Pedido de deserción.

Previo a abordar los planteos en torno a los segmentos impugnativos delimitados precedentemente, corresponde analizar la pretensión de la contraria de que sea declarado desierto el recurso.

La petición no es de recibo pues los agravios vertidos satisfacen las exigencias mínimas necesarias para tener por cumplida la carga de criticar la sentencia, expresando los puntos en los cuales disiente y la solución que su parte entiende que correspondía adoptar.

Por si hubiera alguna duda al respecto, participamos del criterio amplio en la ponderación del cumplimiento de la carga de expresar agravios, en razón de estar en juego el derecho al acceso a la doble instancia que hace al debido proceso. La apelación es una vía impugnativa de carácter ordinario, razón por la cual los jueces deben ser más bien amplios e indulgentes en la apreciación de la suficiencia crítica de los argumentos que se expresan para fundarla, procurando siempre preservar la garantía constitucional de defensa en juicio y evitando incurrir en excesos de rigor formal. De allí que la sanción prevista en el art. 374

del CPCC, en cuanto importa pérdida o caducidad de los derechos del apelante, debe ser interpretada con criterio restrictivo (confr. TSJ, “Toscano, Julio Cesar c/ Municipalidad de Biale Masse - Acción de Nulidad - Recurso de Casación – 754725”, Sent. n.º 54 del 7/6/17).

6) Tratamiento del recurso.

Respecto del **primer agravio**, el apelante se queja por considerar que existió una incorrecta cuantificación respecto del valor de reposición del vehículo. Señala es el valor de mercado el que se debió mandar a pagar, con más sus intereses, y no el pretendido por la aseguradora congelado a la fecha del hecho, ya que la suma asegurada no resultaba suficiente, como así tampoco la diferencia mandada a pagar por el a-quo bajo dicho rubro, por cuanto los importes se han licuado como consecuencia de la desvalorización de la moneda conforme el proceso inflacionario reinante en nuestro país y el constantes reajuste de valor de los vehículos. Por ello solicita que se tome el valor referencia de precio más cercano a la sentencia (abril 2022 \$2.140.000) y se aplique la tasa de actualización de allí hasta el efectivo pago.

El presente agravio debe ser rechazado ya que, tal como señala la Sra. Fiscal, *“(...) la pretensión que ahora esgrime el apelante como crítica al resolutorio no es más que la intención de variar su pretensión (...) hacer lugar a lo pretendido implicaría no solamente una violación al principio de congruencia, sino también una vulneración al derecho de defensa de la contraparte”*. Asimismo, doy razones.

En primer lugar corresponde destacar que el principio de congruencia es aquél *“que delimita el contenido de las resoluciones judiciales, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, para el efecto de*

que exista identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el juez en la sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por las partes” (Devis Echandía, H., “Teoría General del Proceso”, Tomo I, Bs. As., Ed. Universidad, 1984, pág. 49).--

Así, la violación al principio de congruencia se configura cuando la resolución otorga cuantitativamente más que lo pretendido -incongruencia *ultra petita*-, cuando se sustituye alguno de los elementos de la pretensión por otro distinto -incongruencia *extra petita*- o cuando el acto sentencial ha omitido expedirse sobre uno de los elementos individualizantes de la pretensión -incongruencia por *citra petita*-.

En primera instancia los magistrados deben ceñirse a los términos en que las partes dejan trabada la Litis, la doctrina señala que “*la decisión final del pleito debe atenerse a los términos de la Litis, porque los jueces solo tienen la obligación de expedirse sobre cuestiones introducidas oportunamente al proceso*” (MORELLO, A. Prueba incongruencia y defensa en juicio. Abeledo Perrot, Bs.As., 1977, p. 37).

Asimismo, el principio de congruencia constituye una manifestación del principio dispositivo en sentido material, dado que si el juez no respeta esa conformidad que debe existir entre su fallo, por un lado, y las pretensiones y oposiciones a las mismas, por el otro, estaría incursionando de esta manera en un campo que el ordenamiento jurídico ha reservado exclusivamente a la voluntad de los particulares, cual es el de la disposición de los derechos materiales o de fondo (Cfr. Loustayf Ranea "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Tomo I, pág. 115). Por tanto, las pretensiones de las partes constituyen la primera limitación a la que debe ceñirse el Tribunal en su ámbito de conocimiento y decisión.

En el caso bajo análisis se observa que la decisión en recurso se pronuncia sobre lo planteado por las partes resolviendo la causa conforme dicho principio, toda vez que el actor en oportunidad de presentar la demanda en el rubro “daño emergente – daño material – destrucción total” manifestó: “...*Así las cosas y encontrándonos frente a un hecho que se configura como pérdida total del rodado (Destrucción Total) amparado por la cobertura de la póliza por mi contratada más arriba individualizada, y atento los incumplimientos de la demandada, es que reclamo por este rubro la suma asegurada en tal sentido, esto es la suma de Pesos CUATROCIENTOS TREINTA MIL (\$430.000) o en lo que más o menos surja de la prueba en rendirse, con más los intereses desde la fecha debida hasta su efectivo pago...*”, y posteriormente, en oportunidad de ampliación de la demanda con fecha 21/9/2021, expresó: “...*No es sino en este contexto y reitero como consecuencia de la depreciación de la que será objeto el rubro reclamado bajo el título “Destrucción Total”, que vengo por el presente a solicitar oportunamente y al momento de dictarse la Sentencia, se haga lugar no solo al rubro oportunamente reclamado, sino también se haga lugar a lo reclamado en la presente ampliación como “Diferencia entre el valor correspondiente a la Destrucción Total del Vehículo y el valor del mismo al momento del dictado de la sentencia o de producirse la Prueba a su respecto” y en tal sentido se condene a la demandada a abonar el monto correspondiente a la destrucción total del vehículo a la fecha del hecho con más sus intereses moratorios sino también, la diferencia que surja entre el importe correspondiente a la valuación del vehículo a la fecha del hecho y aquella que resulta más próxima a la fecha del dictado de la sentencia...*”.

Resolviendo la magistrada, entre otras cosas: “(...) *Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por el Sr. Francisco Silvestre Remonda en contra de Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada y, en consecuencia,*

condenar a ésta última, a abonar al actor, la suma de pesos un millón cuatrocientos veintiséis mil ciento diecisiete con 76/100 (\$ 1.426.117,76); discriminados de la siguiente forma: a) en concepto del valor del vehículo: \$ 430.000; b) por la diferencia del mayor valor que el vehículo tenga a la fecha en que se produzca el pago: \$ 755.552 (...) con más los intereses en la forma establecida en el considerando pertinente a cada uno de ellos (...)".

Conforme lo señalado, es de destacar que en la resolución dictada, a través de una exposición clara y debidamente fundada de la decisión y respetando el principio de congruencia, se ha resuelto hacer lugar a las pretensiones solicitadas por el actor y en los términos en las que este últimos las solicitó. Por tanto el agravio que en esta oportunidad él mismo interpone no es más que una petición de cambio de pretensiones, encubierta en una crítica del resolutorio, lo que, conforme todo el desarrollo realizado, resulta inadmisibile. Máxime si se tiene en cuenta que en esta segunda instancia, además del contenido de la demanda y su contestación, la expresión de agravios integra también esa limitación. En tal orden de ideas se ha dicho "*... Al Tribunal de apelación, por aplicación del principio dispositivo y de congruencia, le está vedado pronunciarse sobre aquellas defensas o cuestiones introducidas recién en la alzada y que no fueron motivo de alegación o debate oportuno en primera instancia, esto es en los escritos de constitución del proceso. Ello así, en tanto el tribunal, en principio sólo puede decidir las cuestiones que quedaron sometidas al pronunciamiento del Juez de Primera instancia, lo contrario importaría alterar los términos en que quedó planteada la litis, con menoscabo del derecho de defensa de la otra parte, quien de esta manera se vería sorprendido con el planteo de una cuestión respecto de la cual, nada podría alegar o probar en su descargo*" (Conf. Recursos Ordinarios en la Jurisprudencia Civil y Comercial de Córdoba, Ortiz Pellegrini y ot. Ed, Lerner. pág.297).

Por todo lo expuesto no corresponde hacer lugar al presente agravio.

En cuanto al **segundo agravio**, el apelante se queja por cuanto considera que el monto de los intereses establecido en la sentencia (TP + 2%) es un valor que hace años atrás lograba alcanzar los índices de depreciación de la moneda de curso legal, pero que hoy, dicho parámetro judicial de actualización, no llega a cubrir el índice de inflación actual, motivo por el cual debe revisarse, ya que con el paso del tiempo se ve claramente perjudicado al licuarse su crédito a causa de la inflación. Por tanto considera que debe aplicarse la Tasa pasiva informada por el Banco Central con más un interés mensual del 4% en los periodos de febrero del 2022 a enero del 2023.

Asimismo manifiesta también que le agravia la omisión del a-quo en adicionar un interés compensatorio, toda vez que resulta necesario que se le aplique al monto referido un interés puro y anual por la indisponibilidad del dinero, circunstancia que no solo le perjudicó, sino que trajo aparejado un indudable beneficio a la parte demandada. Por ello solicita se aplique un interés moratorio correspondiente a una tasa pasiva o bien tasa pura anual del 8%, o lo que se estime, desde la fecha de mora hasta la fecha de la determinación del valor del vehículo, esto es la respuesta emitida por Montironi S.A.C.I.F.I.A. (19/04/2022).

Respecto a lo solicitado en el presente agravio en cuanto al índice fijado por el a-quo en materia de intereses es de destacar que esta Cámara ya se expidió sobre esta cuestión en la causa: “*Cooperativa de vivienda crédito y consumo bicentenaria limitada c/ Galván Marcela del Vallle – P.V.E. – Mutuo – Expte. 9240250*”, fundamentos que reeditaré por ser de aplicación a la presente causa.

Así, en contextos inflacionarios, la tasa de interés es el modo indirecto de reparar la desvalorización del dinero, y esa función ha sido legitimada como tal por los tribunales en nuestra jurisdicción. De hecho, las tasas se entrelazan con el tipo de cambio, el ingreso de divisas, el crédito y también la inflación, por lo que contienen en sí mismas diversos componentes, convirtiéndose así en un mecanismo indirecto de actualización, mediante su incremento.

A poco que se analiza el caso concreto, y el índice fijado por el a quo, se advierte que el mismo resulta desacertado en relación a la situación económica actual. La aplicación de un férreo nominalismo de frente a la realidad imperante, devendría injusta para el acreedor, quien vería lesionado su derecho de propiedad beneficiándose injustificadamente al deudor, que terminaría pagando una deuda de menor valor a la contraída. Ello resulta inaceptable, y por ese motivo, es función de los jueces resolver las situaciones que le son traídas a decisión confrontando el contexto existente al momento de la decisión. (Cfr. OSSOLA, Federico A. *Obligaciones*, 1º edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2018). En este sentido, también se ha expedido la jurisprudencia, pudiéndose citar de la Excma. Cámara 9º Civil y Comercial de esta ciudad, *in re BANCO ROELA SA contra TEIXIDOR, Julián Darío y otro - Ejecución Hipotecaria – Cuerpo de Copias*” (Expte. 6494403) Sentencia n° 158 del 7/11/2017, en donde se expresa:

“Desde este ángulo, cabe también destacar que en esta composición de intereses como ya dijimos antes no es indiferente la realidad que conforma el contexto económico porque "el monto inaudito alcanzado por la tasa de interés a principios de este año habría constituido una clara configuración del delito de usura, si no hubiese sido nada más que el lamentable reflejo de una inflación incontrolada" (SCBsAs, 31/08/1976, in re "CIGANDA C. TYASTUY", DJBA,

109-93, citado por TRIGO REPRESAS, Félix, en Código Civil y Comercial Comentado, Tratado Exegético, T. IV, Ed. La Ley, Bs.As. 2016, p. 197).

También, en la misma obra sostiene el autor que *"...durante los tiempos de depreciación de nuestro signo monetario, después de algunas dudas iniciales, se aceptó pacíficamente la posible al acumular 'intereses' y 'reajuste por depreciación', atento a la distinta finalidad de cubrir por ambos rubros; puesto que la actualización apunta rescatar el valor o poder adquisitivo perdido por el capital, mismas que los intereses están llamados a indemnizar al acreedor por la privación del uso del mismo"* (TRIGO REPRESAS, ob.cit. p. 197/198). Luego, frente a la vigencia de la ley de convertibilidad número 23.928, y la prohibición que ésta contiene de cualquier forma de actualización monetaria, la prestación de intereses se constituyó en el medio útil de defensa del valor de la moneda ante el recrudecimiento del proceso inflacionario. Bien señala ese autor que ésta para poder cumplir eficazmente dicha finalidad, su tasa monto debería ser positivo, *"...es decir exceder cuanto menos del porcentual inflación, para que sumados el capital y sus intereses permiten obtener una cantidad de dinero que conserva intacto el poder adquisitivo histórico del monto originario"* (TRIGO REPRESAS, ob.cit. p. 200, con cita de ALTERINI, Atilio A., "El reajuste de las deudas dinerarias mediante los intereses, Foro de Cuyo n° 4, 1992, p. 37 y ss). Es así que a partir de ese momento se recurrió a los intereses para paliar en alguna medida el avasallamiento del valor de la moneda, incluso de los créditos nacidos de sentencias firmes".

En síntesis, puede afirmarse que se ha consolidado el uso de la tasa de interés como una vía indirecta e idónea, de defensa del valor del dinero frente a la inflación, pero para cumplir con esa función, ha de ser necesariamente superior a la depreciación producto del proceso inflacionario.

Así la tasa de interés fijada en autos, surge como una tasa negativa que no llega a cubrir el componente inflacionario en su totalidad, y actualmente, ni siquiera cubre la inflación anual prevista para el 2022.

Cabe recordar que la determinación de la tasa de interés debe confrontarse con la concreta realidad económica subyacente en el lapso en que los intereses se devengan, y si en el periodo anual la depreciación del dinero, supera el límite de la tasa de interés prevista para el mismo periodo, se provoca una lesión al derecho de propiedad del acreedor. Es que cuando la tasa de interés se torna negativa, se deja de cumplir la función propia de los intereses por mora (esto es, resarcir el daño moratorio derivado del incumplimiento de la obligación de dar dinero), y además termina por depreciar la cuenta de capital.

En este orden de ideas y siendo que en el recurso no fueron cuestionadas las fechas de cómputo para el cálculo del interés, el mismo debe aplicarse:

a) Para el rubro actualización del monto asegurado, desde la fecha del primer rechazo del siniestro por parte de la aseguradora (10/05/2019) una tasa de interés equivalente a la tasa promedio que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual hasta el 31/12/2021 y una tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) desde el 01/01/2022 hasta su efectivo pago;

b) Para el rubro basado en la diferencia que exista entre el valor correspondiente a la destrucción total del vehículo y el valor del mismo al momento del dictado de la sentencia, desde el día 19/04/2022 (fecha en la cual Montironi informó el valor actual –a esa época- del vehículo del actor), la tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) hasta su efectivo pago;

c) Para el rubro Daño emergente – indisponibilidad – privación de uso – gastos, desde la fecha del primer rechazo del siniestro por parte de la aseguradora (10/05/2019) una tasa de interés equivalente a la tasa promedio que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual hasta el 31/12/2021 y una tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) desde el 01/01/2022 hasta su efectivo pago;

d) Para el rubro basado en la restitución de lo abonado al Ing. Miguel Alejandro Arias en concepto de pericia de daños materiales, desde la fecha de la factura (20/01/2020) una tasa de interés equivalente a la tasa promedio que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual hasta el 31/12/2021 y una tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) desde el 01/01/2022 hasta su efectivo pago;

e) Para el rubro daño moral, 1) Desde el 26/10/2020 hasta la fecha de la resolución de primera instancia, a una tasa pura del ocho por ciento (8%) anual, este interés entiendo debe ser respetado tal como fue establecido ya que al ser puro y estar cuantificado a valores actualizados, no es modificable por no tener escoria inflacionaria, 2) desde el día del dictado de la resolución de primera instancia (09/08/2022) una tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) hasta su efectivo pago;

f) Para el rubro daño punitivo, el mismo lo determinaré en considerando posterior al referirme al agravio pertinente a dicho rubro.

Ello por cuanto si bien no se desconoce que la doctrina del Tribunal Superior de Justicia ha aplicado durante años un interés de Tasa Pasiva con más el 2% nominal Mensual, lo cierto es que durante los años 2018 y siguientes la inflación ha sido similar o superior a los porcentajes que arroja dicha tasa, por lo

cual no habría interés sino únicamente actualización o, eventualmente, desvalorización de la indemnización.

Así, tenemos que la inflación fue durante los años 2018 (47,65), 2019 (53,83%), 2020 (46,51%), 2021 (45%) y 2022 casi del 100% anual. Y lo cierto es que la TP+2% nominal mensual durante esos años da porcentajes negativos respecto a la inflación de cada año o escasamente superior al IPC, lo cual no cumple con la doble función de resguardar la depreciación monetaria y además cubrir el interés, esto es, el precio del dinero por la mora.

Por tanto en los período donde el análisis practicado arroja resultados negativos, corresponde buscar soluciones que contemplen la función antes desarrollada respecto a los intereses, esto es que mantengan incólume el valor del dinero. En esta línea, siendo que la Tasa Pasiva con más el 3% nominal mensual arroja porcentajes superiores, pero no excesivos esa es la tasa que consideramos debe aplicarse desde el 10/05/2019 hasta el 31/12/2021.

Asimismo, y siendo que los avances del proceso inflacionario durante el año 2022 constituyen un hecho notorio y evidente, respecto a que la inflación proyectada estuvo cercana al 100% inter-anual, la tasa pasiva con más el 3% desde enero del 2022 hasta noviembre del mismo año, arroja un resultado de alrededor del 78%, lo cual importaría sin dudas una tasa negativa que ni siquiera llegaría a cubrir la inflación. Por ello, realizados los cálculos respectivos, considero que con una tasa promedio que publica el BCRA con más un 5% nominal mensual desde el 01/01/2022, se arriba a que a la fecha ascendería el acumulado a un 108% que al menos hasta la fecha logra cubrir la inflación hasta estos días y algunos puntos por encima para el interés, no obstante ello y en virtud del principio de congruencia, el cual opera como marco regulador y delimitador de todo proceso, y siendo que el apelante solicitó la aplicación del

4% mensual debe concederse la modificación de la tasa de interés por dicho porcentaje. Ello sin perjuicio de la revisabilidad de la cuestión.

Respecto a lo solicitado sobre la fijación de intereses compensatorios es de destacar que “(...) *Es el que se paga por tener un capital dinerario que, o no es propio (porque nos ha sido prestado), o debe ser entregado a otra persona (porque se lo debemos por imperio de la ley); y ello con independencia de la existencia de mora del deudor. En el primer supuesto, lo dicho no se presta a mayores comentarios. Quien ha recibido de otra persona una suma de dinero, goza de liquidez y por ende es razonable que se le pueda exigir una contraprestación por ello, que es el interés. En el segundo caso, la cuestión requiere algunas precisiones. En ciertas situaciones, y aunque no exista un préstamo de dinero, una persona puede verse obligada a entregar a otra una suma determinada y contar con un plazo para ello, debiéndose además intereses lucrativos. No hay aquí pacto alguno que haya originado la obligación de dar dinero, sino que la ley misma lo establece. Y aunque no haya mora, se deben intereses que, como es lógico, son compensatorios y de origen legal. Como regla los intereses compensatorios no se deben, ya que se indica en el art. 767 del CCyC que la obligación "puede" llevar intereses compensatorios. Sin embargo, existen casos en los que la ley los establece (...)*” (Cfr. OSSOLA, Federico A. Ob. Cit., p. 328/329).

Conforme lo expuesto, de las constancias de la causa surge de forma clara que la aseguradora debe responder ante el actor, por lo adeudado debido el retardo en la entrega del dinero, por intereses moratorios, lo cuales constituyen la indemnización por el retraso injustificado en el cumplimiento de la obligación dineraria y por tanto, “*se devengan ipso iure a partir de la mora, por expresa disposición legal (...) siempre se deben (...) en los intereses moratorios, aun*

cuando el deudor demostrare que el acreedor no sufrió perjuicio alguno derivado del incumplimiento, ello es irrelevante pues la presunción iure et de iure de dolo lo beneficia: los intereses moratorios, en este caso, igualmente serán debidos (...)” (Vallespino Carlos. G. (Dir.); Ossola Federico. A. Cuaderno de obligaciones. Obligaciones de dar sumas de dinero. Córdoba. Alveroni. 2007, p. 180), y no por intereses compensatorios cuya naturaleza jurídica encuentra basamento, principalmente, en un acuerdo de partes.

Sin perjuicio de ello, de la lectura de la resolución impugnada, puede extraerse que el sentenciante, indirectamente fijó judicialmente los intereses teniendo en consideración tanto a los moratorios como a los compensatorios. Así, el Magistrado justificó la elección de dicha tasa de interés, en base a lo señalado por la doctrina, en cuanto a que el asegurador debe pagar intereses y el incremento de la indemnización por desvalorización monetaria, por retener, hasta el momento, el capital que debía desde el hecho dañoso.

Por tanto y siendo que nada obsta a que se pueda establecer judicialmente una tasa de interés que contemple ambos intereses, moratorios y compensatorios, es que lo peticionado no resulta de recibo por entender que se encuentran contemplados ambos intereses en los fijados en el resolutorio judicialmente.

Respecto al **tercer agravio**, el apelante manifiesta que si bien comparte los argumentos vertidos por el sentenciante en relación a la procedencia del presente rubro, le agravia el razonamiento efectuado por el a-quo a los fines de dictaminar la procedencia parcial del mismo. Señala que el tribunal parece no advertir que el Sr. Remonda solicitó un beneficio de litigar sin gastos, justamente por carecer de los medios suficientes para afrontar los gastos de Justicia, y que pese a conocer que el actor resulta ser un estudiante que no posee empleo, sostiene que resulta

un plazo razonable el de 6 meses a los fines de que el mismo pudiera adquirir un vehículo. Solicita que el rubro privación de uso prospere en su totalidad.

Respecto de este agravio el mismo no es de recibo toda vez que, tal como señala la Sra. Fiscal “(...) *el apelante no logra rebatir los argumentos brindados por el a-quo ni explica por qué resulta razonable el período de quince meses en lugar de los seis meses otorgados por el resolutorio (...)*”.

Sobre este punto es de destacar que el agravio interpuesto carece de una crítica razonada y concreta, puesto que se trata de consideraciones meramente dogmáticas en la cual no se rebaten los fundamentos del proveído que se cuestiona.

De ello, se sigue que la expresión de agravios debe contener la fundamentación del recurso mediante un análisis en el cual se expliciten, con claridad, las razones en virtud de las cuales el recurrente entiende que la decisión atacada afecta sus intereses, esto es, los motivos de su disconformidad expuestos a través de una crítica razonada de la resolución.

Así, la doctrina sentada por el Máximo Tribunal Provincial, afianzada desde hace años, subraya que *"El agravio debe ser específico y concreto demostrando el recurrente la real incidencia que el vicio alegado le causa a su derecho, pues no existe violación de la ley por la ley misma.... Es preciso que esté presente un agravio al litigante que justifique la vía recursiva intentada: Ello hace a la esencia de la impugnación..."*(conf. TSJ, Sala Civil y Comercial, A.I. N° 27, 15.02.1991).

Sentado lo anterior y luego de una detenida lectura del tercer agravio, se constata que la técnica recursiva esgrimida por el quejoso resulta claramente

insuficiente, puesto que el apelante en ningún momento realiza una crítica concreta y fundada del proveído atacado.

En ese sentido expone que el aquo “(...) Parece no advertir que el Sr. Remonda solicitó -y así le fue otorgado- un Beneficio de Litigar sin Gastos, justamente por carecer de los medios suficientes para afrontar los gastos de Justicia. No obstante ello y pese a encontrarse en su conocimiento que el actor resulta ser un estudiante que no posee empleo, sostiene que resulta un plazo razonable el de 6 meses a los fines de que el mismo pudiera adquiriera un vehículo (...)”, crítica que no solo no rebate los argumentos dados en el resolutorio, sino que a contraposición de lo que manifiesta el apelante el magistrado, al momento de dar sus fundamentos, señaló “(...) Para la determinación del plazo a indemnizar por dicho concepto se debe tener en consideración no sólo la fecha en que se produce la mora (10/05/2019) sino los tiempos que serían razonables para la liquidación de un siniestro de estas características y posterior reposición del automotor. Ello, sin perjuicio de la edad que tenía el actor al momento del siniestro (20 años) y de las constancias del beneficio de litigar sin gastos, el cual fue concedido en su totalidad a su favor, y del cual se deriva que el actor era estudiante universitario y que carecía de los medios económicos necesarios para adquirir un nuevo vehículo. Puesto que, y como ya lo adelanté, el período indemnizable no debe superar el tiempo necesario y razonable que insuma la compra de un vehículo sustituto, con prescindencia de la falta de recursos por parte de la víctima para afrontar la “adquisición de uno nuevo” (...)” (el subrayado me pertenece), lo que da cuenta que el juzgador resolvió teniendo en cuenta todas las aristas particulares del caso.

Asimismo el apelante señala que “(...) el monto solicitado (\$200 diarios por cada día de indisponibilidad del rodado) no resulta en modo alguno un

importe exagerado. En tal sentido, y considerando que los valores del transporte público y de los taxis ha aumentado de manera exponencial, el importe reclamado de hecho ha devenido exiguo (...)”. En este caso la valoración efectuada sobre el valor establecido no es más que una crítica y disconformidad a un valor que fue el ofrecido por el mismo al momento de presentar la demanda, por lo que mal puede venir en esta instancia a quejarse sobre este punto cuando fue un monto que el mismo peticiónó y le fue concedido.

Por tanto y siendo que es de importancia que los agravios se vinculen concretamente con los fundamentos que hicieron que el Juez tome la decisión en el sentido que lo hizo, precisando cuáles son los déficits que adolece y no quedándose en una mera crítica o desacuerdo, como aconteció en este caso en el cual el apelante ni siquiera dio fundamentos razonables que justifiquen porque deberían concederse quince meses en lugar de seis para adquirir el vehículo, es que no corresponde hacer lugar al mismo.

Por último, como **cuarto agravio**, el apelante se queja de la sanción por daño punitivo y critica la consideración del juez respecto a que la demandada no ha incurrido en un accionar doloso, o grave. Señala que la sentencia en crisis deja en evidencia conductas desplegadas por la aseguradora que claramente reflejan un actuar malicioso, y que la accionada es una compañía de seguros, lo que implica un alto grado de conocimiento en la materia que se trata.

Expresa que ha quedado demostrado que la demandada desplegó una actitud desaprensiva, maliciosa y un abuso de su posición de poder al rechazar el siniestro en reiteradas oportunidades, y luego en oportunidad de reconocer su error, ofrecer el valor nominal de la suma asegurada, quedando demostrado el rédito económico que significó para la misma posponer el pago del siniestro y

luego ofrecer la suma histórica sin intereses, pese a que la demora se debió a su error inexcusable, por lo que solicita se revoque la resolución en cuanto rechazó la procedencia del daño punitivo.

En cuanto al daño punitivo, éste se encuentra regulado en el art. 52 bis LDC que reza: *“Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley.”*

Por su parte, el art. 8 bis LDC expresa: *"Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas. En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial.- Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio*

de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor".

Este rubro es concebido como una multa o sanción impuesta al autor de un hecho ilícito en favor de la víctima de este, cuya finalidad principal es “castigar” al primero y servir como ejemplo para que tales conductas no se vuelvan a cometer.

Con respecto a las pautas para su procedencia, se ha dicho que éstas, de acuerdo a una interpretación sistemática y funcional de sus notas típicas, son:

“a) el incumplimiento de obligaciones legales y contractuales;

b) la gravedad de la falta, como dato objetivo que no requiere necesariamente de un daño físico o patrimonial, pero que de algún modo debe impactar en el consumidor, tal como sería la hipótesis del art. 8º bis de la LDC.

c) la situación particular del dañador, especialmente en lo atinente a su fortuna personal;

d) los beneficios procurados u obtenidos con el ilícito;

e) la posición de mercado o de mayor poder del punido;

f) el carácter antisocial y reprochable de la conducta y su repercusión en el medio social, es decir, el factor de atribución subjetivo, que se descubre ante el menosprecio a los derechos de los consumidores y usuarios;

g) la finalidad disuasiva futura perseguida;

h) la actitud ulterior del demandado, una vez descubierta su falta, debiendo también considerarse muy especialmente la conducta asumida sea en sede administrativa, sea en sede judicial;

i) el número y nivel de empleados comprometidos en la inconducta de mercado;-

j) los sentimientos heridos de la víctima.” (JUNYENT BAS, Francisco, Recaudos de procedencia del Daño Punitivo. A propósito de la disparidad de criterios en "Teijeiro" y "Esteban", LA LEY 14/08/2017,7, Cita Online: AR/DOC/2153/2017).

Corresponde poner de resalto la necesidad de un factor de atribución de responsabilidad de índole subjetiva donde adquiere especial importancia la conducta desplegada por la demandada.

En el caso de autos considero, en coincidencia con la Sra. Fiscal, que se ha configurado una clara situación de inconducta grave por parte de la demandada, por lo que, el rubro mal denominado “daño punitivo” requerido por la accionante, es procedente y por tanto el presente agravio también. Así de las constancias de autos y de la sentencia recurrida surge:

a. Que existía entre el actor y la compañía de seguros una relación de consumo toda vez que el Sr. Remonda en el mes de enero del año 2019 procedió a contratar con la demandada Triunfo Seguros la póliza nro. 3.735.221 en virtud de la cual se procedió a asegurar el vehículo de su propiedad marca Ford, modelo Fiesta 1.6L SE, año 2017, dominio AB579FD, y que esta póliza tenía cobertura, entre otros riesgos, por “Daño Total”. Que dicha póliza inició su vigencia el día 22/01/2019 y su vencimiento operó el día 22/07/2019, y en lo que respecta al

riesgo “Daño Total” la suma asegurada establecida en la misma fue de pesos cuatrocientos treinta mil (\$ 430.000).

b. Que el actor en su demanda efectúa la correspondiente petición del daño punitivo (cfr. constancias de fecha 26/10/2020).

c. Que, tal como señala la Sra. Fiscal, la compañía aseguradora luego de rechazar el siniestro en diferentes oportunidades en el lapso de un año, reconoce su error en la verificación del rodado asegurado, pero ofrece abonar la suma histórica amparándose en el límite de la cobertura, haciéndole perder tiempo y dinero al consumidor por no haber efectuado, en tiempo y forma, un correcto control del vehículo. Así, surge de las constancias de la causa que:

1. En fecha 16/04/2019 el actor realizó la correspondiente denuncia del siniestro sufrido ante Triunfo Seguros, todo lo cual quedo registrado bajo el siniestro nro. 530589/733722, y que posteriormente a ello, y solicitando la determinación de la “destrucción total” del vehículo, presentó ante la aseguradora un presupuesto de reparación del vehículo emitido en fecha 3/7/2019 por una de las concesionarias oficiales de la marca Ford, esto es “Montironi Automotores SA”, pero en respuesta a ello la aseguradora en fecha 24/09/2019 y mediante Carta Documento le comunicó que los daños sufridos con motivo del siniestro se encontraban excluido de la cobertura de daño total (cfr. documental presentada el 5/11/2020).

2. El actor, como consecuencia del formal rechazo por parte de la aseguradora, con fecha 08/02/2020 presentó un pedido de reconsideración, acompañando un informe pericial extrajudicial elaborado por el Ing. Miguel Alejandro Arias, en el que se concluía que la reparación del vehículo siniestrado

resultaba inviable y antieconómica, toda vez que el costo de reparación del mismo superaba el 80% del valor de venta al público.

Ante dicho requerimiento, la aseguradora demandada con fecha 12/03/2020 y mediante Carta Documento le comunicó que de las conclusiones técnicas de la evaluación realizada, con posterioridad al siniestro, surge que el costo de reparación del vehículo asegurado, supera el ochenta por ciento (80%) del valor en plaza, de venta al público, al contado, al momento del siniestro de un vehículo de igual marca, modelo y características y que por tanto el daño configura en destrucción total y que por tanto, en concepto de indemnización única, total y definitiva, le corresponde la suma de pesos cuatrocientos treinta mil (\$ 430.000).

Lo cual fue señalado cronológicamente por la apelante en su agravio cuando manifestó: *“(...) A más de ello, debo remarcar que la demandada sostuvo su postura de rechazar la destrucción total del vehículo a lo largo del tiempo, agravando de esta manera cada vez más los daños producidos. Prueba irrefutable del reprochable obrar de la demandada resulta ser el siguiente repaso cronológico de los hechos:*

- *Con fecha 16/04/2019 el Sr. Remonda efectúa la denuncia de siniestro.*

- *Con fecha 10/05/2019 la demandada envía la CD N° 116941 mediante la cual rechaza la Destrucción Total, sin siquiera informar a cuánto asciende el monto de las reparaciones, ni cuanto es el valor de mercado del vehículo.*

- *Con fecha 22/05/2019, la demandad reitera su postura y envía la CD N° 1181346 replicando la misiva enviada con fecha 10/05/2019.*

- *Con fecha 30/07/2019, la demandada remite la CD N° 201907300006, replicando las dos misivas antes remitidas.*

- Con fecha 24/09/2019, la demandada sigue manteniendo su postura al remitir la CD N° 1181443, esta vez, por lo menos informando el valor de reparaciones y el valor del vehículo, según su errónea consideración.

- Con fecha 11/11/2019, la demandada envía nuevamente una misiva (CD N° CAD90940053), ratificando su negligente postura.

- Con fecha 04/02/2020, luego de acudir a un perito de parte, mi representado presenta una reconsideración adjuntando un dictamen pericial efectuado por el Ing. Miguel Angel Arias, dejando en evidencia que el vehículo presentaba un cuadro de destrucción total.

- Con fecha 12/03/2020, la demandada recién admite su error al enviar la CD N° CDK0011011(5), pero como si nada hubiese acontecido, pretende “esconder” su actitud reticente ofreciendo la suma histórica de \$430.000.

- Con fecha 19/03/2020, mi representado remite la CD N° 35807523 rechazando el monto ofrecido por la demandada”.

Por lo que el derrotero de reclamos al que se vio sometido el actor, en el plano extrajudicial y judicial, asumen importancia superlativa, a los fines de la aplicación del daño punitivo por violación al derecho al trato digno (art. 8 bis LDC)”. Todo lo que, devino en un trato si no indigno al menos desinteresado para quien fuera su cliente.

d. No puede perderse de vista tampoco la situación de inferioridad del Sr. Remonda, como consumidor, respecto de una compañía aseguradora de la envergadura de la demandada, principalmente en lo atinente a reclamos. Ello por cuanto “La tutela general del derecho del consumidor se sustenta en reconocer la situación de debilidad y desigualdad de condiciones frente a los proveedores de

bienes y servicios, situación que se extiende aún más con la existencia fenomenal de la globalización económica y la penetración de la tecnología acompañada con el marketing que en muchos casos van de la mano (...)” (Sogari, Elena I. La responsabilidad civil del banco frente a los clientes. Extraído de file:///C:/Users/chopa13015/Downloads/5296-16557-1-PB.pdf, p. 182/183).

A ello se suma el carácter social de esta multa la cual también encuentra su justificativo en el accionar de la compañía respecto de todos sus clientes a lo largo del tiempo. Así, de las constancias incorporadas en fecha 5/4/2022, por Defensa del Consumidor, surge que la compañía posee 62 denuncias desde el año 2015 incrementándose las mismas a lo largo del tiempo; de la contestación de oficio remitido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con fecha 27/05/2022, surge la demandada posee una totalidad de 275 denuncias en su contra desde el año 2018, y de lo informado respecto a Mesa de entradas de Tribunales en fecha 18/03/2022 se dictó el siguiente decreto: “(...) *se hace saber a las partes que en el día de la fecha el Tribunal consultó de oficio el Sistema de Administración de Causas Multifuero lo requerido por la parte actora -remita listado completo de las causas iniciadas contra la demandada “TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA — C.U.I.T. Nro. 30-50006577-6”— y se hace saber a las mismas que la demandada, en dicho carácter, tiene 45 causas iniciadas en su contra en el fuero civil de capital (...)*”.

Por tanto, todos estos reclamos que existen contra la aseguradora, de los cuales si bien no puede saberse a ciencia cierta a qué causa responden, permiten presumir y me dan indicios de que a lo largo de este tiempo la entidad ha tenido problemas con los usuarios si no debido a un incorrecto o mal desempeño en la prestación del servicio a sus clientes, por lo menos a un incorrecto manejo de sus deberes como entidad aseguradora.

Ahora bien, luego de enumerar las inconductas en las que incurrió la demandada en autos, y considerando su posición de mercado y de mayor poder, así como el carácter reprochable de su accionar, entiendo que las mismas revisten actitudes más que suficientes para, a partir del requerimiento del actor, merecer la aplicación de una sanción civil.

En definitiva, cabe afirmar que el Triunfo Seguros actuó en el caso de autos con menosprecio hacia los derechos del accionante en su condición de consumidor.

Por todo lo expuesto, entiendo que tanto el elemento objetivo como el subjetivo, necesarios para dar lugar al daño punitivo, se configuran claramente en los presentes. Por lo que el agravio, en cuanto a que se conceda el rubro cuestionado, resulta procedente y debe admitirse.

En lo atinente a la **cuantificación del rubro**, este Tribunal no es ajeno a las complicaciones que giran en torno a la fijación del monto indemnizable por daños punitivos.

A tal fin, nos parece pertinente tener en cuenta, en primer lugar, la finalidad disuasiva de la figura. Dicha finalidad se aprecia explícitamente en los fundamentos del proyecto de ley 26361 que introducen los daños punitivos (art. 52 bis) en la ley 24240: *"Con el daño punitivo se trata de desbaratar la perversa ecuación que aconseja dejar que se produzca un perjuicio pues, en sí, resulta más económico repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad."*

Desde dicha atalaya, conforme lo antes analizado y lo señalado por la Sra. Fiscal, corresponde hacer lugar al presente agravio y conceder el rubro de daño punitivo por la suma peticionada por el actor de \$ 860.000.

Ahora bien, respecto al cómputo de los intereses para este rubro y siendo que, tal como lo tiene dicho la jurisprudencia, “(...) *Habiéndose descartado el carácter indemnizatorio-resarcitorio del instituto del daño punitivo, se aprecia como clara consecuencia de su carácter de multa privada que la condena dispuesta en tal concepto no podría generar intereses moratorios sino recién a partir de su aplicación por parte del magistrado. Por lo tanto, tratándose los daños punitivos de una multa, los intereses moratorios deben computarse desde que queda firme la sentencia que impone la condena en tal concepto, o en su caso, desde el vencimiento del plazo fijado en la misma para su cumplimiento (...)*” (TSJ (Sala Civ. y Com.) en Autos: “*Vendivengo, Mirta Susana c/ Telecom Argentina S.A. – Abreviado- Recurso de casación – Expte. 6953310*”, Sentencia n.º 52 del 29/4/2022), corresponde que los mismos sean computados desde el día del dictado de la resolución de primera instancia (09/08/2022) con la tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) hasta su efectivo pago.

6) Costas.

En cuanto a las costas de segunda instancia, es de importancia señalar que las mismas deben ser distribuidas proporcionalmente atendiendo a los vencimientos recíprocos de los litigantes. Esta es la tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Conf. CSJN 09-02-89, ED 134-853) y por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, Sala C. y C. in re “*Ponce, Víctor c/ Ubaldino José Rodríguez – recurso de revisión*” 14-09-89, Sent. 37, et in re “*Alice, Mario D. C/ Mary Iñiguez de Peña- Ejec. Hipotecaria- Recurso Directo*”, sent. Del 27-02-02, en Zeus, Córdoba nº 5 pag. 134 y sgtes. Aplicable mutatis mutandi; TSJ Cba. Sala Penal, in re “*Palacios, Roque Sebastián. p.s.a.*

Homicidio Culposo – Recurso de Casación”, sent. N° 2 del 9-03-04, Zeus Córdoba, T. 4, 2004. 484 u sgtes).

Nuestro Código Procesal contiene el principio objetivo del vencimiento y la pauta del vencimiento no opera in abstracto sino en concreto (art. 132 del C.P.C.); sin embargo es de advertir que esta pauta objetiva encuentra además la posibilidad de morigeración en función de un parámetro de índole subjetivo que alude a la prudencia del juzgador. En suma, dos son los parámetros a tener en cuenta, por una parte la proporcionalidad matemática, por la otra la prudencia del juzgador (conf. esta Cámara in re “Bruno de Jorge, Josefina c. Carrefour Argentina S.A.- ordinario”. Daños y perjuicios. Otras formas de resp. Extracontractual. Recurso de Apelación. Sentencia n° 174 del 24-11-05. Sem. Jurid. T. 92, 2005-B, 883 y sgtes. entre otros; Cam. 2da. In re “Bernahola, Mario Rubén c. Aguas Cordobesas S.A.- ordinario- D. y P. Otras formas de respons. Extracontractual. Recurso de Apelación”. Sent. N° 10 del 23.02.06, Sem. Jurid. T. 93, 2006-A, 729 y sgtes.). (Del voto del Dr. Raúl E. Fernández, Cámara 4° C y C en "POGOSTKIN, IRENE ESTHER C/ CAMPAGNOLI, ALBERTO ENRIQUE- GIROTTI DE CAMPAGNOLI Y OTROS.- ORDINARIOS - OTROS - RECURSO APELACION – EXPTE. N° 2084/36”, Sent. N° 129 del 26/10/07).

De lo expuesto resulta que dos criterios concurren, el objetivo y el subjetivo, y dadas las circunstancias del caso se justifica acudir al parámetro de la proporcionalidad atemperado por la equidad. En tal sentido considero que las costas de esta instancia, deben ser impuestas a la demandada en un 50 % y en un 50 % a la actora. Ello, teniendo en cuenta que se hizo lugar a dos de los cuatro agravios expresados.

Por último y respecto a las **costas de primera instancia**, el magistrado resolvió “(...) *En cuanto a las costas, considero que deben imponerse en su totalidad a la parte demandada (arg. art. 130, CPCC), aun cuando se haya rechazado el rubro “daño punitivo”. Los restantes rubros han sido acogidos en su totalidad. Repárese que la responsabilidad se atribuye íntegramente a la parte demandada (...)*” (el subrayado me pertenece). Por tanto y siendo que en la presente resolución se ha resuelto admitir el rubro de daño punitivo, quedando así concedidos todos los rubros peticionados, corresponde dejar, como fueron establecidas, tales costas a la parte demandada.

7) Honorarios.

Los de primera instancia regulados al letrado se dejan sin efecto y deberán adecuarse al contenido de la presente.

Respecto de los honorarios por el recurso, a los fines de la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes tengo en cuenta lo dispuesto por los arts. 26, 29, 36, 39, 40 y 109 y conc. del Código Arancelario - Ley 9459. En consecuencia, se establece el porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales del Dr. Francisco Ferla, en el treinta y cuatro por ciento (34%) del punto medio de la escala del art. 36 CA, de conformidad a los incs. 1 y 5 del art. 39 de la Ley 9459, sobre lo que ha sido objeto del recurso (art. 40 ley citada).

Por su parte se establecen también el porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales del Dr. Diego Enrique Rosich en el treinta y dos por ciento (32%) del punto medio de la escala del art. 36 CA, de conformidad a los incs. 1 y 5 del art. 39 de la Ley 9459, sobre lo que ha sido objeto del recurso (art. 40 ley citada).

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. VOCAL DRA. GABRIELA LORENA ESLAVA, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal preopinante expidiéndome en igual sentido.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. VOCAL DRA. MARIA ROSA MOLINA DE CAMINAL, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal Dr. Héctor Hugo Liendo expidiéndome en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. HÉCTOR HUGO LIENDO DIJO: Corresponde: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia: a) Modificar los intereses, los cuales se establecen: 1) Para el rubro actualización del monto asegurado, desde la fecha del primer rechazo del siniestro por parte de la aseguradora (10/05/2019) una tasa de interés equivalente a la tasa promedio que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual hasta el 31/12/2021 y una tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) desde el 01/01/2022 hasta su efectivo pago; 2) Para el rubro basado en la diferencia que exista entre el valor correspondiente a la destrucción total del vehículo y el valor del mismo al momento del dictado de la sentencia, desde el día 19/04/2022 (fecha en la cual Montironi informó el valor actual –a esa época- del vehículo del actor), la tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) hasta su efectivo pago; 3) Para el rubro Daño emergente – indisponibilidad – privación de uso – gastos, desde la fecha del primer rechazo del siniestro por parte de la aseguradora (10/05/2019) una tasa de interés

equivalente a la tasa promedio que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual hasta el 31/12/2021 y una tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) desde el 01/01/2022 hasta su efectivo pago; 4) Para el rubro basado en la restitución de lo abonado al Ing. Miguel Alejandro Arias en concepto de pericia de daños materiales, desde la fecha de la factura (20/01/2020) una tasa de interés equivalente a la tasa promedio que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual hasta el 31/12/2021 y una tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) desde el 01/01/2022 hasta su efectivo pago; y 5) Para el rubro daño moral: a) Desde el 26/10/2020 hasta la fecha de la resolución de primera instancia, a una tasa pura del ocho por ciento (8%) anual, este interés entiendo debe ser respetado tal como fue establecido ya que al ser puro y estar cuantificado a valores actualizados, no es modificable por no tener escoria inflacionaria, 2) desde el día del dictado de la resolución de primera instancia (09/08/2022) una tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) hasta su efectivo pago; **b)** Conceder el rubro daño punitivo por la suma de pesos ochocientos sesenta mil (\$ 860.000) y establecer sus intereses desde el día del dictado de la resolución de primera instancia (09/08/2022) con la tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) hasta su efectivo pago. Dejar sin efecto los honorarios regulados al letrado en la Primera Instancia, los que deberán adecuarse al contenido de la presente.

2) Imponer las costas en esta instancia a cargo de ambas partes en un 50% cada una (art. 132 del CPCC).

3) Establecer el porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales del Dr. Francisco Ferla, en el treinta y cuatro por ciento (34%) del punto medio de la

escala del art. 36 CA, de conformidad a los incs. 1 y 5 del art. 39 de la Ley 9459, sobre lo que ha sido objeto del recurso (art. 40 ley citada).

4) Establecer el porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales del Dr. Diego Enrique Rosich, en el treinta y dos por ciento (32%) del punto medio de la escala del art. 36 CA, de conformidad a los incs. 1 y 5 del art. 39 de la Ley 9459, sobre lo que ha sido objeto del recurso (art. 40 ley citada).

ASÍ VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. GABRIELA LORENA ESLAVA, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal preopinante, expidiéndome en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. MARIA ROSA MOLINA DE CAMINAL, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal Dr. Héctor Hugo Liendo, expidiéndome en igual sentido.

Por todo lo expuesto, normas aplicables y certificado que antecede, **SE RESUELVE:** 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia: a) Modificar los intereses, los cuales se establecen: 1) Para el rubro actualización del monto asegurado, desde la fecha del primer rechazo del siniestro por parte de la aseguradora (10/05/2019) una tasa de interés equivalente a la tasa promedio que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual hasta el 31/12/2021 y una tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) desde el 01/01/2022 hasta su efectivo pago; 2) Para el rubro basado en la diferencia que exista entre el valor correspondiente a la destrucción total del vehículo y el valor

del mismo al momento del dictado de la sentencia, desde el día 19/04/2022 (fecha en la cual Montironi informó el valor actual –a esa época- del vehículo del actor), la tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) hasta su efectivo pago; 3) Para el rubro Daño emergente – indisponibilidad – privación de uso – gastos, desde la fecha del primer rechazo del siniestro por parte de la aseguradora (10/05/2019) una tasa de interés equivalente a la tasa promedio que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual hasta el 31/12/2021 y una tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) desde el 01/01/2022 hasta su efectivo pago; 4) Para el rubro basado en la restitución de lo abonado al Ing. Miguel Alejandro Arias en concepto de pericia de daños materiales, desde la fecha de la factura (20/01/2020) una tasa de interés equivalente a la tasa promedio que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual hasta el 31/12/2021 y una tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) desde el 01/01/2022 hasta su efectivo pago; y 5) Para el rubro daño moral: a) Desde el 26/10/2020 hasta la fecha de la resolución de primera instancia, a una tasa pura del ocho por ciento (8%) anual, este interés entiendo debe ser respetado tal como fue establecido ya que al ser puro y estar cuantificado a valores actualizados, no es modificable por no tener escoria inflacionaria, 2) desde el día del dictado de la resolución de primera instancia (09/08/2022) una tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) hasta su efectivo pago; **b)** Conceder el rubro daño punitivo por la suma de pesos ochocientos sesenta mil (\$ 860.000) y establecer sus intereses desde el día del dictado de la resolución de primera instancia (09/08/2022) con la tasa promedio que publica el BCRA con más un 4% nominal mensual (tal como lo solicita el apelante) hasta su efectivo pago. Dejar sin efecto los honorarios regulados al

letrado en la Primera Instancia, los que deberán adecuarse al contenido de la presente.

2) Imponer las costas en esta instancia a cargo de ambas partes en un 50% cada una (art. 132 del CPCC).

3) Establecer el porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales del Dr. Francisco Ferla, en el treinta y cuatro por ciento (34%) del punto medio de la escala del art. 36 CA, de conformidad a los incs. 1 y 5 del art. 39 de la Ley 9459, sobre lo que ha sido objeto del recurso (art. 40 ley citada).

4) Establecer el porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales del Dr. Diego Enrique Rosich, en el treinta y dos por ciento (32%) del punto medio de la escala del art. 36 CA, de conformidad a los incs. 1 y 5 del art. 39 de la Ley 9459, sobre lo que ha sido objeto del recurso (art. 40 ley citada). **Protocolícese, hágase saber y bajen.-**

Texto Firmado digitalmente por: **LIENDO Hector Hugo**
VOCAL DE CAMARA
Fecha: 2023.07.05

ESLAVA Gabriela Lorena
VOCAL DE CAMARA
Fecha: 2023.07.05

MOLINA Maria Rosa
VOCAL DE CAMARA
Fecha: 2023.07.05